



PUTUSAN

NOMOR 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAID MALEWA**
Pangkat, NRP : Prada, 31200599141100
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 1 Ru 3 Tonpan II
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Sorong, 10 November 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-68/A-54/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/81/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/112-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 8 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/112-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/112-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 9 Juni 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan;

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/15/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah dalam BAP.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Yonif 762/VYS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : LP-34/A-25/X/2022/Idik tanggal 17 bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVIII / 1 Sorong Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/112/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/153/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/183/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif 26/GP telah memberikan jawaban yaitu surat Danbrigif 26/GP Nomor : B/220/IV/2023 tanggal 3 April 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Said Malewa, Prada NRP 31200599141100 tidak

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-34/A-25/X/2022/Idik tanggal 17 Oktober 2022 setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ma Yonif RK 762 /VYS Km. 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif RK 762/VYS dengan jabatan Tabakpan 2 Pokpan 1 Ru 3 Tonpan II Kipan C, pangkat Prada NRP 31200599141100 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif;
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Danilo Wawiyai (Saksi-1) dan Prada Hans Andrean Balubun (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa para Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengeluh sakit kepala selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Piket KSA a.n. Sertu ismail untuk dirawat di ruang KSA Yonif RK 762/VYS namun pada tanggal 13 Juli 2021 saat akan dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Piket KSA a.n. Sertu Yusuf Samuel Waisamon Terdakwa tidak berada di ruang KSA selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 Pasi Intel Yonif RK 762/VYS melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Danyonif RK 762/VYS selanjutnya Danyonif RK 762/VYS memerintahkan anggota Yonif RK 762/VYS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan;
- d. Bahwa para Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Sertu Lamidu Babinsa Waigama Kec. Misol Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri saat akan diserankan ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
- e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan para Saksi belum pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sorong dan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong serta tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya kemudian Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: LP-34/A-25/X/2022/Idik tanggal 17 Oktober 2022 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

i. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DANILO WAWIYAI**
Pangkat, NRP : Serda, 21180199301297
Jabatan : Baton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sorong, 29 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2020 pada saat berdinis di Yonif RK 762/VYS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan rekan kerja;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengeluh sakit kepala selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Piket KSA a.n. Sertu Ismail untuk dirawat di ruang KSA Yonif RK 762/VYS namun pada tanggal 13 Juli 2021 saat akan dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Piket KSA a.n. Sertu Yusuf Samuel Waisamon Terdakwa tidak berada di ruang KSA selanjutnya piket KSA melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada a.n. Lettu Ckm Yoseph Aditya Darmawan;
3. Bahwa selanjutnya Lettu Ckm Yoseph Aditya Darmawan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Danyonif RK 762/VYS selanjutnya Danyonif RK 762/VYS memerintahkan anggota Yonif RK 762/VYS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Sertu Lamidu Babinsa Waigama Kec. Misol Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri saat akan diserahkan ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan Saksi belum pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 762/VYS maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HANS ANDREAN BALUBUN**
Pangkat, NRP : Prada, 31200597810800
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 3 Tonpan II Kipan C
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Kaimana, 14 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secata tahun 2019 gelombang II di Rindam XVIII/Kasuari bulan tahun 2021, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan rekan kerja;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengeluh sakit kepala selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Piket KSA a.n. Sertu Ismail untuk dirawat di ruang KSA Yonif RK 762/VYS namun pada tanggal 13 Juli 2021 saat akan dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Piket KSA a.n. Sertu Yusuf Samuel Waisamon Terdakwa tidak berada di ruang KSA selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 Pasi Intel Yonif RK 762/VYS melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Danyonif RK 762/VYS selanjutnya Danyonif RK 762/VYS memerintahkan anggota Yonif RK 762/VYS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Sertu Lamidu Babinsa Waigama Kec. Misol Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri saat akan diserahkan ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan Saksi belum pernah bertemu maupun

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 762/VYS maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak penyidikan maka keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi dan Barang Bukti didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif RK 762/VYS dengan jabatan Tabakpan 2 Pokpan 1 Ru 3 Tonpan II Kipan C, pangkat

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP 31200599141100 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif;

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/81/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022;

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Danilo Wawiyai (Saksi-1) dan Prada Hans Andrian Balubun (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengeluh sakt kepala selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Piket KSA a.n. Sertu Ismail untuk dirawat di ruang KSA Yonif RK 762/VYS namun pada tanggal 13 Juli 2021 saat akan dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Piket KSA a.n. Sertu Yusuf Samuel Waisamon Terdakwa tidak berada di ruang KSA selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 Pasi Intel Yonif RK 762/VYS melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Danyonif RK 762NYS selanjutnya Danyonif RK 762/VYS memerintahkan anggota Yonif RK 762/VYS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Sertu Lamidu Babinsa Waigama Kec Misol Utara namun Terdakwa berhasi melarikan diri saat akan diserahkan ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan para Saksi belum pernah bertermu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Tesangka tidak mernbawa barang-barang inventaris Satuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong serta tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: LP-34/A-25/X/2022/Idik tanggal 17 Oktober 2022 atau selama 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada dalam dinas. Angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS dengan jabatan Tabakpan 2 Pokpan 1 Ru 3 Tonpan II Kipan C, pangkat Prada NRP 31200599141100 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/81/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (*Mvt*) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Danilo Wawiyai (Saksi-1) dan Prada Hans Andrean Balubun (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengeluh sakt kepala selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Piket KSA a.n. Sertu Ismail untuk dirawat di ruang KSA Yonif RK 762/VYS namun pada tanggal 13 Juli 2021 saat akan dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Piket KSA a.n. Sertu Yusuf Samuel Waisamon Terdakwa tidak berada di ruang KSA selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 Pasi Intel Yonif RK 762/VYS melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Danyonif RK 762NYS selanjutnya Danyonif RK 762/VYS memerintahkan anggota Yonif RK 762/VYS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ditangkap oleh Sertu Lamidu Babinsa Waigama Kec Misol Utara namun Terdakwa berhasi melarikan diri saat akan diserahkan ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan para Saksi belum pernah bertermu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Tersangka tidak mernbawa barang-barang inventaris Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah lawan kata dari dalam waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong serta tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: LP-34/A-25/X/2022/Idik tanggal 17 Oktober 2022 atau selama 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga saat perkaranya disidangkan adalah menunjukkan jika Terdakwa menghindari tugas dan tanggung jawab kedinasan dan sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan;
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin kePrajurititan yang berlaku;
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mendasarkan fakta-

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera (*Detterent effect*) supaya tidak diikuti oleh Prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan Pimpinan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAID MALEWA**, Prada NRP 31200599141100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Peltu Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 112-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)